

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 599/2530

พนักงานอัยการประจำศาลแขวง
นครราชสีมา

โจทก์

นางฉลวย กลั่นกระโทก หรือนางไข่ กก
กระโทก

จำเลย

นายสมนึก นิลผาย ทนายจำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 195, มาตรา 225

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า แม้ว่าจำเลยจะฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย แต่ก็ยังเป็นข้อกฎหมายที่มีได้ยกขึ้นว่ากล่าวกันในชั้นอุทธรณ์ ทั้งมิใช่ข้อกฎหมายเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการฎีกา จึงมีคำสั่งไม่รับฎีกาจำเลย

จำเลยเห็นว่า จำเลยฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายว่า โจทก์ฟ้องและขอให้ลงโทษจำเลยในข้อหาเล่นการพนันสลากกินรวบ เป็นฟ้องที่ไม่ครบองค์ประกอบความผิด แม้จำเลยให้การรับสารภาพ ก็ลงโทษจำเลยตามฟ้องไม่ได้ เมื่อการกระทำของจำเลยไม่ครบองค์ประกอบความผิดตามฟ้อง ฟ้องโจทก์จึงเป็นฟ้องที่โจทก์ปราศจากอำนาจที่จะฟ้องตามกฎหมาย ฎีกาของจำเลยจึงชี้ชัดให้เห็นว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยในข้อหาเล่นการพนันสลากกินรวบโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งเป็นความผิดสำเร็จ เพราะการกระทำของจำเลยเป็นเพียงขั้นพยายามเท่านั้นและปัญหาข้อกฎหมายที่ว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่ เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของ

ประชาชน แม้จำเลยจะมีได้ต่อสู้ไว้ในศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์ จำเลยก็ฎีกาได้หรือ แม้ว่าจำเลยจะมีได้ต่อสู้ไว้ ศาลก็มีอำนาจที่จะยกขึ้นมาวินิจฉัยได้เอง โปรดมีคำสั่ง กลับคำสั่งของศาลชั้นต้นให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 4,5,6,10,12,15 ฯลฯ จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งแล้ว จำคุก 3 เดือน ธิบของกลางพิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดีแล้วเห็นว่า จากของกลางที่ ปราบกฏฟังว่าจำเลยเป็นเจ้ามือรายใหญ่ รับกินรับใช้เป็นเงินจำนวนมากไม่สมควรรอ การลงโทษ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำคุกจำเลย 4 เดือนจำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 2 เดือนนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 25)

ทนายจำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 27)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ฎีกาจำเลยที่ว่ากระทำความผิดของจำเลยตามฟ้องเป็นเพียงพยายาม กระทำความผิด ไม่ครบองค์ประกอบความผิดสำเร็จนั้นเป็นข้อกฎหมายที่มีได้ยกขึ้น ว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์จึงเป็นฎีกาที่ต้องห้ามตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 195 ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความอาญา มาตรา 225และไม่มีเหตุสมควรจะวินิจฉัย ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกา จำเลยชอบแล้ว ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ฎีกาจำเลยที่ว่ากระทำความผิดของจำเลยตามฟ้องเป็นเพียงพยายามกระทำความผิด ไม่ครบองค์ประกอบความผิดสำเร็จนั้นเป็นข้อกฎหมายที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์จึงเป็นฎีกาที่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 195 ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 225และไม่มีเหตุสมควรจะวินิจฉัย ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาจำเลยชอบแล้ว ยกคำร้อง

(ดุสิต วราโห-สวัสดิ์ รอดเจริญ-คำนิ่ง อุไรรัตน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>